

1521229-68.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... com condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 12ª Vara Criminal da Capital (certidão de fls. 133/135). Já o réu Edson é birreincidente, sendo reincidente específico. Edson possui uma condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 27ª Vara Criminal da Capital e uma condenação definitiva por furto perante a 1ª Vara da Comarca de Poá (certidão de fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521229-68.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521229-68.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253205/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 27458754 - 16º

D.P. VILA CLEMENTINO, 2253205 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO RODRIGO ROCHA DIAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1135/2022. VISTOS. EDSON BATISTA CAMPOS ALMEIDA e SERGIO RODRIGO ROCHA DIAS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 13h25min, na Rua Manuel de Moraes, número 373, bairro Vila Mariana, nesta cidade, previamente ajustados e com identidade de desígnios, teriam tentado subtrair, para proveito comum, um hidrômetro da marca Lao, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade de Nilson Sérgio Fajardo Frias, somente não logrando consumir o intento por circunstâncias alheias às suas vontades. Houve prisão em flagrante dos acusados, convertida em preventiva, nos termos da r. decisão de fls. 67/70. A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2022 (fls. 97/98). Os réus foram citados e apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 116). Laudo do local dos fatos a fls. 148/152. Produziu-se prova oral, com oitiva da vítima, de duas testemunhas

comuns e interrogatórios dos réus. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede o pedido contido na denúncia. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/06, pelo auto de exibição, apreensão e entrega da res furtiva, localizada em poder dos acusados (fls. 14), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 148/152), e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa dos réus evidenciou-se. Na fase policial, quando da prisão em flagrante (fls. 12 e 13), os réus confessaram a prática delituosa. Ambos contaram que furtaram o registro, porque viciados em "crack" e iriam vender o objeto furtado num ferro velho, para comprarem "pedra". Em juízo, o réu Edson confessou o furto do hidrômetro, em comparsaria com o réu Sérgio. Disse que a casa estava fechada e que viram que não havia qualquer pessoa na casa. Só o interrogando entrou na casa pulando o portão e subtraiu o hidrômetro com a mão mesmo, sem ferramenta. Ficou vazando água quando retirou o hidrômetro. Foi detido quando pulava o muro de volta para a rua. Sergio permaneceu na frente da casa, observando, sentado na calçada. Pretendiam vender o hidrômetro num ferro-velho. Pretendiam partilhar o que conseguissem. Tem 34 anos de idade. Não conhecia os policiais militares previamente. Já foi preso e condenado por tráfico. Disse que já tinha cumprido sua pena. Em juízo, o réu Sergio também confessou o furto do hidrômetro, em comparsaria com o réu Edson. Eram usuários de drogas e estavam morando na rua. Só Edson entrou na casa pulando o portão e subtraiu o hidrômetro. Edson foi detido quando pulava o muro de volta para a rua. O interrogando permaneceu na frente da casa, observando. Pretendiam vender o hidrômetro num ferro-velho e partilhar o que conseguissem. Tem 26 anos de idade. Não conhecia os policiais militares previamente. Já foi preso e condenado por tráfico de drogas. foi preso por roubo, mas foi absolvido. Disse que já tinha cumprido sua pena. Além das confissões nas duas fases da persecução penal, os relatos da vítima e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem atestaram a responsabilidade criminal dos dois réus. A vítima Nilson, ouvida em juízo, contou que a casa localizada na Rua Manuel de Moraes, 373, estava disponível para locação havia cerca de cinco anos. A casa estava desabitada. Na data dos fatos, quando estava no interior de São Paulo, foi comunicado por policiais militares que dois indivíduos tinham sido surpreendidos pulando o muro da residência para a rua, na posse do hidrômetro. Após tomar conhecimento dos fatos, sua esposa Marina foi até a residência e constatou que realmente o hidrômetro havia sido subtraído. Os policiais recuperaram o hidrômetro na posse dos detidos. A tubulação foi quebrada e ficou vazando o dia inteiro. Teve prejuízo para consertar a tubulação que havia sido danificada. Não viu as pessoas que foram detidas. A testemunha Marina, ouvida em juízo, contou que seu esposo é o proprietário da residência e telefonou do interior, dizendo que tinham retirado o registro de água da casa, conforme informado por policiais. Foi até o local dos fatos, após ser comunicada sobre a detenção de dois indivíduos, que tinham sido flagrados pulando o muro da residência. Na posse deles, os policiais encontraram o hidrômetro, que foi reconhecido pela depoente como sendo de propriedade da residência. Houve vazamento de água, em razão da subtração do hidrômetro. Teve que pagar os serviços de um encanador, para consertar a tubulação, mais ou menos R\$ 300,00. Contou que o hidrômetro ficava no quintal. Na delegacia, não fez reconhecimento dos detidos. O policial militar Edigler, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que estava em companhia do policial Caio, quando por volta das 13h20mim, durante patrulhamento pela Rua Santa Cruz, populares informaram à equipe que dois indivíduos tinham ingressado numa residência situada na Rua Manuel de Moraes. Diante dos fatos, os milicianos se deslocaram até o local, onde avistaram o acusado Sérgio do lado de fora da residência, segurando um saco de lixo preto. O réu Edson estava escalando o muro da residência para a rua, para evadir-se. Os milicianos também avistaram o acusado Edson pulando o portão de uma residência em direção à via pública. Então os policiais determinaram que o acusado Edson saísse da residência, para que a abordagem fosse realizada na calçada. O réu obedeceu. Os réus Sérgio e Edson foram abordados e revistados. Dentro da sacola de lixo preta, que Sérgio segurava, os policiais encontraram um hidrômetro. Indagados, os réus

admitiram que tinham acabado de retirar o hidrômetro da residência e também admitiram que pularam o portão da residência. Além disso, os milicianos constataram que havia água sendo jorrada no quintal da residência, inclusive água escorrendo pela calçada. O hidrômetro ficava no quintal da residência. Os dois réus disseram que estavam em situação de rua. O policial reconheceu os dois réus em audiência e não os conhecia previamente. Com efeito, o conjunto probatório é bastante seguro e desfavorável aos réus, inviável o acolhimento de tese de absolvição por insuficiência probatória. Os policiais militares surpreenderam os réus durante a prática criminosa. O acusado Sérgio já estava na calçada e em posse da res furtiva, enquanto o réu Edson estava pulando o portão em direção à via pública. E a posse da res furtiva fez inverter a presunção de inocência e gerou para os réus o ônus de apresentação de justificativa razoável, o que realmente não é o caso sob análise. O laudo pericial do local dos fatos atestou que havia "um encanamento seccionado, apresentando fluxo de água contínuo", conforme fotografias que acompanham o laudo (fls. 148/152). Também o casal de vítimas confirmou que após a subtração do hidrômetro, ficou vazando água e foi necessário chamar um encanador para consertar. Além disso, a defesa não provou qualquer motivo que pudesse levar a vítima ou as testemunhas a injustamente acusarem os réus. Nem vítima, nem testemunhas conheciam os réus anteriormente e não teriam qualquer razão para prejudicá-los. Se algum motivo escuso houvesse para os policiais incriminarem os réus, por certo a defesa teria de imediato trazido ao conhecimento deste juízo, o que não aconteceu. Seus relatos são isentos e entrelaçados. Não há dúvidas de que os acusados praticaram o furto do hidrômetro, mas a conduta de ambos foi interrompida com a chegada dos policiais militares. Bem configurada, portanto, a qualificadora do concurso de agentes. Os policiais contaram que os dois réus estavam no local dos fatos, após a subtração do hidrômetro que guardava a residência. Além disso, populares alertaram os policiais sobre o ocorrido, motivo pelo qual os réus foram detidos em final de prática criminosa. Não há como negar o conluio entre os réus Sérgio e Edson e a pretensão criminosa comum, com divisão de tarefas e comunhão de esforços para o mesmo fim. Os dois réus confirmaram a comparsaria e que pretendiam vender o hidrômetro para partilhar o produto da venda entre eles. Portanto, não restaram dúvidas de que os acusados praticaram o furto em conluio e juntos foram surpreendidos pelos policiais militares. Por fim, afasto a alegação defensiva de atipicidade por insignificância de valor da coisa subtraída. A defesa baseia-se na alegação de que o hidrômetro foi recuperado e foi avaliado em R\$ 300,00. Em que pese a alegação defensiva, não há como declarar que a hipótese é de furto autorizado. Se assim fosse, admissível seria o raciocínio, tão absurdo quanto equivocados, de que somente furtos de objetos muito caros mereceriam condenação como resposta do Poder Judiciário e, mesmo sem autorização legislativa, estaria permitida a subtração do que fosse barato. Além disso, o valor do hidrômetro não pode ser aferido somente em números, mas deve ser considerada sua indispensável função de trazer água à residência. E não se pode perder de vista, no contexto, que os dois réus têm envolvimento comprovados com a criminalidade (certidões de fls. 133/135 e 136/138). Não há hipótese de o Poder Judiciário responder a insistente infrator que a conduta é atípica e, por isso, passível de absolvição. Seria a perfeita inversão de valores e a consagração da impunidade aos reincidentes. Em verdade, tudo que não está expresso na lei e depende de construção jurisprudencial, como é o caso do princípio da insignificância, também depende de razoabilidade no caso concreto, segundo as características dos agentes e as circunstâncias do crime. Não basta ser diminuto o valor da res furtiva para ser atípica a conduta. Analogamente ao furto privilegiado, expressamente contemplado pela lei penal, também para o princípio da insignificância, os antecedentes criminais dos agentes deverão ser analisados, cabendo ao aplicador da lei separar o joio do trigo, avaliar o quanto deslizou o agente para enveredar para o crime e o quanto ele representa uma ameaça para a sociedade. Na hipótese, há claros indicativos de que os réus insistem na marginalidade e apostam na impunidade, como já ponderado. Não se encaixam na construção jurisprudencial mais benéfica. Por todo o exposto, para eles não tem aplicação nem o princípio da insignificância, nem o furto privilegiado. Pois bem. Superados os argumentos defensivos, firme, isento e

concatenado o conjunto probatório amealhado, impõe-se a condenação dos réus nos exatos moldes da denúncia. Passo ao cálculo das penas. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu Sérgio é reincidente, com condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 12ª Vara Criminal da Capital (certidão de fls. 133/135). Já o réu Edson é birreincidente, sendo reincidente específico. Edson possui uma condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 27ª Vara Criminal da Capital e uma condenação definitiva por furto perante a 1ª Vara da Comarca de Poá (certidão de fls. 136/1380). Apesar disso, para ambos os acusados, fixo a pena-base no mínimo legal de DOIS ANOS DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA, ausentes circunstâncias judiciais relevantes para majoração. Na segunda fase de fixação de pena, porque reincidente, elevo a pena de Sérgio em um sexto e obtenho o resultado de DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA. Ainda na segunda fase de fixação, porque birreincidente, elevo a pena de Edson em um quarto e obtenho o resultado de DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA. Entretanto, os dois réus confessaram amplamente em juízo. Compenso o aumento pela reincidência de Sérgio com a atenuante da confissão e devolvo sua pena ao patamar mínimo de DOIS ANOS DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA. Para o réu Edson, reduzo sua reprimenda em um sexto e obtenho o resultado de DOIS ANOS E HUM MÊS DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA. Tendo em vista a incidência da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, inciso II, do Código Penal, considero que os réus caminharam grande parte do iter criminis, pois foram detidos quando já estavam em posse do hidrômetro e em fuga da residência da vítima. Quando os policiais chegaram ao local, o réu Sérgio já estava em via pública, na posse do hidrômetro, acondicionado num saco preto, e o réu Edson estava pulando o muro da residência de volta para a rua. O furto somente não se consumou diante da rápida intervenção dos policiais militares, que foram acionados quando estavam bem próximos ao local do crime. Configurada a tentativa de furto, reduzo a pena no mínimo previsto de um terço, o que é proporcional ao caminho do crime percorrido, e obtenho os resultados de HUM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E SEIS DIAS-MULTA para o réu Sérgio e de HUM ANO, QUATRO MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E SEIS DIAS-MULTA para o réu Edson. À míngua de outras circunstâncias que interfiram nas dosagens, torno definitivas as penas. Inexiste hipótese de conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, haja vista a reincidência de ambos os réus, que possuem personalidades claramente desvirtuadas, marcadas pela insistência e reiteração na prática de crimes. Ao invés de procurarem atividades lícitas, acomodaram-se às práticas criminosas, fazendo dos crimes meio de vida, sem traço de arrependimento ou regeneração. Não se emendaram apesar das condenações anteriores, deixando claro que não estão aptos ao convívio social pacífico e respeitoso. O único regime compatível com as personalidades desvirtuadas dos réus reincidentes é o inicial fechado. Considerando a situação econômica dos réus, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. Os réus foram presos em flagrante em 15 de setembro de 2022. O tempo de prisão não os favorece para fixação de regime mais brando. A detração da pena e a progressão do regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes dos acusados e nas informações carcerárias dos condenados, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar EDSON BATISTA CAMPOS ALMEIDA à pena de HUM ANO, QUATRO MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E SEIS DIAS-MULTA, regime fechado e piso mínimo legal, e SERGIO RODRIGO ROCHA DIAS à pena de HUM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E SEIS DIAS-MULTA, regime fechado e piso mínimo legal, ambos por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Reincidentes e presos em flagrante, os réus aguardaram custodiados pelos trâmites processuais. Agora condenados em regime inicial fechado, com mais razão, não têm o direito de recorrer em liberdade. Recomendem-se-os na prisão em que se encontram. Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Publicada em audiência,

saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e cumpra-se. São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA